

1523760-64.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... da pena mínima, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a maior redução, a fixação de regime menos severo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1523760-64.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523760-64.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN OLAECHEA AVELLANEDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

KEVIN OLAECHEA AVELLANEDA e NELSON ENRIQUE GUZMAN CEDENO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 14h, na rua 1822, Ipiranga, nesta cidade e comarca, traziam consigo e transportavam o total de 2.892 quilos de maconha, substância entorpecentes e psicotrópicas sob o controle especial da Portaria SVS/MS 344/98, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 03/06). Auto de exibição e apreensão (fls. 73/74).

Laudo de constatação (fls. 30/33). Laudo de exame químico toxicológico positivo para tetrahydrocannabinol (fls. 260/261).

Folha de antecedentes e certidões - fls. 37/43.

Efetuada a notificação dos réus (fls. 164 e 168).

Apresentada defesa preliminar em favor do réu (fls. 169/193).

Recebida a denúncia (fls. 205/206).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o acusado Nelson. O réu Kevin tornou-se revel.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu no tocante a Nelson o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. No tocante a ambos os réus a fixação da pena mínima, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a maior redução, a fixação de regime menos severo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06). Auto de exibição e apreensão (fls. 73/74). Laudo de constatação (fls. 30/33). Laudo de exame químico toxicológico positivo para tetrahidrocannabinol (fls. 260/261).

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os policiais ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem dos réus e o encontro das drogas.

Alexandre, policial civil, reconheceu o réu Nelson em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que Nelson era o que estava com uma mochila. O outro tinha uma malinha de viagem. Havia maconha na mala e na mochila. Era uma investigação, houve determinação do delegado titular. Não era sua investigação, mas estava junto no momento da abordagem. Eles disseram que a droga não era deles, que era de outra pessoa. A abordagem aconteceu em via pública. Acredita que eles falaram sobre a terceira pessoa para quem entregariam. Não lembra se eles falaram quanto ganhariam. Não houve interferência de terceiros durante a abordagem.

Antonio, policial civil, reconheceu o réu Nelson em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que receberam uma ligação informando sobre indivíduos que estariam transportando Skunk (maconha) e deram o endereço. Os dois indivíduos foram abordados. Um deles tinha uma mochila e o outro uma malinha de rodinha, ambas com substâncias entorpecentes. Skunk é uma droga muito leve. Um deles tinha 5 embalagens grandes e o outro 2 ou 3 embalagens grandes. Não sabe precisar, mas dava para fazer uma boa quantidade de porções. Eles disseram que iam encontrar a pessoa para quem entregariam a droga no local.

Interrogado, o réu Nelson, colombiano, nascido em Medellín, confessou a prática delitiva. Disse que tinha vindo da Colômbia fazia 2 a 3 semanas quando foi detido. Veio trabalhar como uber, mas não conseguiu carro para trabalhar. Estava trabalhando em uma sorveteria e ganhava 750 reais. Kevin chamou para transportar a mochila. Ganhariam 500 reais. Recebeu 200 de Kevin. Não sabe para quem iam entregar, iam levar a droga do centro para Santo André. Sabia que havia droga. A pessoa ia dar o endereço para Kevin pelo whatsapp quando chegassem em Santo André. Terminou os estudos na Colômbia. Veio para o Brasil em busca de oportunidade. Conhecia Kevin da Colômbia, fazia 2 ou 3 anos. Jogavam futebol juntos. Kevin está sem celular. Mandou mensagem para ele pelo Facebook mas nem recebe. Não sabe dele. Nada tem contra os policiais ouvidos em juízo.

O conjunto probatório é suficiente para a procedência da ação penal.

O réu Nelson confessou a prática delitiva e foi reconhecido em juízo pelos policiais. Confirmou que foi Kevin quem chamou para transportar a droga, inexistindo, portanto, dúvida de que os dois estavam juntos na prática do tráfico de drogas.

Kevin tornou-se revel, razão pela qual não foi submetido a reconhecimento e não deu

sua versão sobre os fatos, mas foi apontado por Nelson como co-autor do delito. Os policiais não conheciam os réus e não teriam motivo para incriminá-los indevidamente, nada havendo nos autos que retire a credibilidade de seus depoimentos, os quais estão em consonância com as demais provas produzidas. Houve efetiva apreensão das drogas e confissão de Nelson sobre o transporte das substâncias, cientes de que eram drogas.

Assim, diante do conjunto probatório amealhado, a absolvição dos réus é meta impossível de se alcançar.

Embora sejam primários, os réus não fazem jus ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecentes encontrada em poder deles - 2.892 quilos de maconha - denota que os acusados, no mínimo, se dedicavam a atividades criminosas, sendo certo que não se confiaria tamanha quantidade de drogas para transporte a quem não tivesse experiência no tráfico e não gozasse da confiança do responsável pelo ponto de venda de drogas.

A quantidade de drogas pode ser utilizada como prova de que os réus não são traficantes eventuais, mas se dedicam à atividade criminosa, circunstância que afasta o benefício da redução de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. Não acolhimento do pleito absolutório. Materialidade e autoria comprovadas pelas provas pericial e testemunhal. Pequena contradição no depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado que não tem o condão de afastar a credibilidade dos agentes do Estado. 2. Descabimento da alegação de ilicitude da prova. Versão defensiva de que o réu foi torturado para indicar o local em que escondia a arma e a droga que não restou comprovada. Laudo de exame de corpo de delito que indica a ausência de violação à integridade física do réu. 3. Inviolabilidade do domicílio não constitui direito absoluto, sendo excepcionada pela Constituição da República na hipótese de flagrante delito, como in casu. 3. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Quantidade de droga apreendida que comprova a dedicação do apelante à atividade criminosa. Desprovimento do recurso defensivo.

(TJ-RJ - APL: 10444537220118190002 RJ 1044453-72.2011.8.19.0002, Relator: DES.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/10/2012, OITAVA CAMARA

CRIMINAL, Data de Publicação: 06/12/2012 16:53)

Assim, não há que se falar em aplicação do redutor de pena no caso em tela.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena-base no mínimo legal, por serem os réus primários e não ostentarem maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes ou atenuantes no tocante a Kevin. Nelson era menor de 21 anos e confessou a prática delitiva, sendo reconhecidas as atenuantes, porém, sem reflexos na pena, pois no mínimo legal.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão, não sendo o caso de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelas razões anteriormente expostas.

A pena pecuniária é fixada, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, em 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, ante a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos no caso em apreço, pois não reconhecido o tráfico privilegiado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação

penal para CONDENAR os réus KEVIN OLAECHEA AVELLANEDA e NELSON ENRIQUE GUZMAN CEDENO, qualificados nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade – réus soltos em razão de Habeas Corpus.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Condeno os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA